

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Modificação ou Alteração Não Autorizada de Sistema de Informações (art. 313-B do CP)

Vamos lá.

O assunto é pequeno, não tem grande complexidade, mas siga com atenção porque muito candidato ignora tal crime. Isso poderá fazer você acertar a questão que todo mundo vai errar.

A evolução tecnológica fez com que a lei penal incriminasse algumas condutas até então não existentes. Assim, no ano 2000, houve uma alteração no Código Penal para incluir o crime conhecido como **MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES**.

Vamos direto ver o Tipo Penal:



Importante!

*Art. 313-B. **Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:***

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Vamos lá.

A ideia da lei é proteger a integridade dos Programas de Informática.

Fiquem atentos: o crime aqui é de violar um sistema/programa DE INFORMÁTICA (*software*). Não os dados nele inseridos.

Em outras palavras, pune quem viola um “programa de informática”, um *software*. E não quem a violação de “sistemas de dados”.



Tome nota!

PROTEGE-SE A INTEGRIDADE DO PROGRAMAS DE INFORMÁTICA EM SI (software), e não dos dados nele inseridos.

Mas qual a conduta é considerada crime? O que deve ser feito de errado?

Haverá o crime se o funcionário público **MODIFICAR OU ALTERAR** esse **SISTEMA DE INFORMAÇÕES OU PROGRAMA DE INFORMÁTICA SEM AUTORIZAÇÃO OU SOLICITAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE**.

Então fixe:



Tome nota!

HAVERÁ CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO: MODIFICAR OU ALTERAR SISTEMA DE INFORMAÇÕES OU PROGRAMA DE INFORMÁTICA SEM AUTORIZAÇÃO OU SOLICITAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE.

Isso significa que: se o funcionário for autorizado para modificar ou alterar o programa de informática, não haverá crime.

Do mesmo modo, ainda que não seja autorizado, se o funcionário está apenas seguindo solicitação de autoridade competente para a modificação ou alteração, não haverá o crime.

Vamos resumir o que foi visto até agora:



Tome nota!

PROTEGE-SE A INTEGRIDADE DO PROGRAMAS DE INFORMÁTICA EM SI (software), e não dos dados nele inseridos. HAVERÁ CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO: MODIFICAR OU ALTERAR SISTEMA DE INFORMAÇÕES OU PROGRAMA DE INFORMÁTICA SEM AUTORIZAÇÃO OU SOLICITAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE.

NÃO HAVERÁ O CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO: FOR AUTORIZADO A MODIFICAR OU ALTERAR O SISTEMA, OU AINDA SE ESTIVER SEGUINDO SOLICITAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE.

Entenda algo importante.

Para ocorrer esse crime **basta** MODIFICAR OU ALTERAR sistema de informações ou programa de informática sem autorização.

Isso significa que o crime **irá acontecer mesmo se não ocorrer nenhum dano** para a Administração Pública ou para outra pessoa.

O simples fato de modificar ou alterar um programa já é o crime, não precisa de dano.

Mas se houve dano, a situação do funcionário vai se complicar um pouco mais, veja o que diz o Código Penal:



Importante!

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.

*Parágrafo único. **As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado.***

Vamos resumir:



Tome nota!

O SIMPLES FATO DE MODIFICAR OU ALTERAR O PROGRAMA JÁ É SUFICIENTE PARA OCORRER O CRIME, NÃO PRECISA HAVER DANO. ENTRETANTO, SE HOUVER DANO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU PARA O ADMINISTRADO, A PENA DO SERÁ AUMENTADA DE UM TERÇO ATÉ A METADE.

Por fim, devo alertar que tal crime também é conhecido por **PECULATO-ELETRÔNICO**.



Tome nota!

O CRIME TAMBÉM É CONHECIDO COMO PECULATO-ELETRÔNICO.

Pronto, você vai acertar sua questão.

Releia o resumo, é importante para fixação do aprendizado.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado.

PROTEGE-SE A INTEGRIDADE DO PROGRAMAS DE INFORMÁTICA EM SI (software), e não dos dados nele inseridos.

HAVERÁ CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO: MODIFICAR OU ALTERAR SISTEMA DE INFORMAÇÕES OU PROGRAMA DE INFORMÁTICA SEM AUTORIZAÇÃO OU SOLICITAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE.

NÃO HAVERÁ O CRIME SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO: FOR AUTORIZADO A MODIFICAR OU ALTERAR O SISTEMA, OU AINDA SE ESTIVER SEGUINDO SOLICITAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE.

O SIMPLES FATO DE MODIFICAR OU ALTERAR O PROGRAMA JÁ É SUFICIENTE PARA OCORRER O CRIME, NÃO PRECISA HAVER DANO. ENTRETANTO, SE HOUVER DANO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU PARA O ADMINISTRADO, A PENA DO SERÁ AUMENTADA DE UM TERÇO ATÉ A METADE.

O CRIME TAMBÉM É CONHECIDO COMO PECULATO-ELETRÔNICO.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960